

1025536-64.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... policial para combate ao tráfico de drogas em Bauru-SP, e que alguns passageiros tiveram que abrir suas bagagens para revista pelos policiais, e além disso, em Jaú-SP, houve problemas com dublê de poltronas, e o ônibus ficou parado na rodoviária por algum tempo, e posteriormente foi autorizada uma parada em São Carlos-SP, para que os passageiros e motorista pudessem almoçar, de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Processo nº:

1025536-64.2022.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Clariany Cunha Borges

Requerido:

Viação Total

CONCLUSÃO

Em 6/9/2022, faço estes autos conclusos a(o) Juiz(a) de Direito, Dr(a). VINÍCIUS RODRIGUES VIEIRA. Eu, Clarissa Helena Mehmari, Assistente Judiciário. Ribeirão Preto, 06 de setembro de 2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme artigo 38, "in fine", da lei 9.099/95, apenas acrescento pretender a parte autora a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do atraso no transporte rodoviário contratado com a requerida. Notícia a inicial que a requerente adquiriu passagens de ônibus da empresa requerida para seu transporte de Ribeirão Preto-SP a Dinópolis-MG, com embarque previsto para as 13 horas do dia 08/03/2022, contudo, a autora teve de aguardar por cerca de 5 horas na rodoviária, sem qualquer assistência da requerida, tendo em vista que o ônibus sofreu atrasos, chegando para embarque quase às 18 horas.

Pretende nestes autos o recebimento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida alegou que não há horário fixo e certo para chegada do ônibus, mas apenas previsões, e que na situação em apreço o atraso deu-se por força maior/caso fortuito, por motivos alheios à vontade da empresa, tendo em vista que o ônibus interestadual foi objeto de intervenção policial para combate ao tráfico de drogas em Bauru-SP, e que alguns passageiros tiveram que abrir suas bagagens para revista pelos policiais, e além disso, em Jaú-SP, houve problemas com dublê de poltronas, e o ônibus ficou parado na rodoviária por algum tempo, e posteriormente foi autorizada uma parada em São Carlos-SP, para que os passageiros e motorista pudessem almoçar, de forma que todas essas situações contribuíram para o atraso do ônibus. Pugna pela improcedência da ação.

A ação merece acolhimento.

A requerida admitiu em sua contestação que houve o atraso do ônibus, alegando

apenas que este deu-se por circunstâncias alheias à sua vontade.

A autora juntou aos autos vídeos indicando o atraso de quase cinco horas, tempo este que permaneceu aguardando o ônibus na rodoviária, sem qualquer assistência prestada pela requerida (vídeos anexados às fls. 02).

Evidente a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço.

A Lei nº 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), prescreve que: "Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O artigo 6º preceitua que é direito do consumidor obter reparação por danos morais e patrimoniais, e o artigo 14 prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, ou seja, não se perquire acerca da culpa, basta a existência do dano.

O contrato de transporte caracteriza-se pela fixação de obrigação de uma das partes (empresa) de transportar o passageiro para determinado local, previamente ajustado, mediante pagamento.

A autora pagou pelo serviço da requerida e, portanto, deveria ter sido transportada devidamente no horário contratado.

O documento de fls. 14 comprova que o embarque estava previsto para as 13 horas, e um vídeo de fls. 02 indica que o ônibus chegou na rodoviária apenas às 17:42 horas. O atraso do ônibus é fato incontroverso, porquanto plenamente admitido na contestação apresentada pela ré.

Mas este atraso é injustificável.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva para indenização dos prejuízos sofridos pelo consumidor.

Restou demonstrada a culpa da requerida pelo atraso, que também não prestou assistência à autora, e deve responder pelos prejuízos sofridos por ela.

O que ocorreu com a autora foi um abuso injustificável, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

E quanto ao dano moral, este, atualmente encontra-se acobertado pela norma prevista no artigo 5º, X, da Constituição Federal, que menciona "serem invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização, pelo dano material e moral decorrente de sua violação".

"Danos morais são lesões sofridas pelas pessoas físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimento, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas" (Carlos Alberto Bittar - in Caderno de Doutrina/Julho 96 - Tribuna da Magistratura, p. 33-34)

Wladimir Valler, sobre o assunto, escreveu em seu livro "A reparação do dano moral no Direito Brasileiro", E.V. Editora Ltda., Campinas, SP, 2ª edição, 1994, p. 45:

"Entendemos que o dano moral deve ser reparado em todos os casos, ainda que, para isso, seja necessário que os juízes, pondo de lado a interpretação literal e restrita das regras disciplinadoras da matéria, encontrem mecanismos indispensáveis para que a reparação do dano extrapatrimonial seja a mais ampla possível, ainda que o mecanismo seja a interpretação extensiva do artigo 5º, V e X, da CF."

Rui Stoco, na obra "Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial", 3ª ed., Ed. RT, p. 522, assim comenta:

"Aderimos ao entendimento de Caio Mário, de que as disposições contidas nos incisos V e X do artigo 5º da CF/88 são apenas exemplificativas. Ressuma evidente que se a violação à imagem, à intimidade, à vida privada e à honra, expressamente mencionada nos incisos V e X do artigo 5º da CF/88, obriga à indenização por dano material e moral, a violação a outros direitos e garantias, como, v.g., à vida, à integridade corporal, à liberdade de locomoção, de pensamento; ao exercício da atividade comercial, intelectual, artística, científica e de comunicação, há de ser

igualmente protegida, por uma razão de simetria e sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia".

Ainda Rui Stoco, citando lições de Savatier, a respeito da definição do dano extrapatrimonial, comenta:

"... Savatier oferece uma definição de dano moral como qualquer sofrimento humano que não é causado por perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc. (Traité de la responsabilité civile, vol. II, nº 525)" (op. cit. p. 523). Também citado por Rui Stoco, Dalmartello contribui para a identificação do dano moral:

"Em sua obra *Danni morali contrattuali*, Dalmartello enuncia os elementos caracterizadores do dano moral, segundo sua visão, como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são "a paz, a tranquilidade de espírito", a liberdade individual, "a integridade física", a honra e os demais sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.); dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.), e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (Revista di Diritto Civile, 1933, p. 55)" (op. cit. pág. 523).

No que diz respeito à fixação do valor da indenização por danos morais, importa, antes de mais nada, consignar o que Rui Stoco define como sendo o direito à honra: "O direito à honra, como todos sabem, se traduz juridicamente em larga série de expressões compreendidas como princípio da dignidade humana: o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação, a estima, o decoro, a consideração, o respeito" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 492).

Como se vê, a honra não é algo mensurável.

Assim sendo, torna-se bastante difícil quantificar a indenização por danos morais sofridos pela vítima.

Sobre o assunto, entende Clóvis do Couto e Silva que para dar efetiva aplicação ao preceito, pode ser utilizada a regra exposta pelo artigo 1.553 do Código Civil revogado, segundo o qual, "nos casos não previstos neste capítulo, se fixará por arbitragem a indenização". Esta disposição permite a indenização dos danos morais e constitui uma cláusula geral dessa matéria (O Conceito de Dano no Direito Brasileiro Comparado, Revista dos Tribunais 667/7).

Tal arbitragem, evidentemente, deve ser feita prudentemente pelo julgador, de forma a que não se transforme, a indenização, em fonte de enriquecimento da vítima nem seja ínfimo ou simbólico.

Hoje em dia, a boa doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização do dano moral caráter duplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, 'Responsabilidade Civil', Ed. Forense, 1989, p. 67).

Assim, a vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR, artigo 5º, V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias.

Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva (TJSP - 7ª C. - Ap. - Rel. Campos Mello - j. 30.10.1991 - RJTJESP 137/187).

Deve, pois, o juiz, determinar o valor da indenização, segundo seu prudente arbítrio.

Wilson Melo da Silva, visando facilitar tal arbitragem, estabelece algumas regras orientadoras da fixação do valor da reparação, quais sejam: "1ª regra: que a satisfação pecuniária não produza um enriquecimento à custa do empobrecimento alheio; 2ª regra: equilíbrio entre o caso em exame e as normas gerais, de um caso ou equivalência, tendo em vista: I - curva de sensibilidade: a) em relação à pessoa que reclama a indenização; b) em relação ao nível comum, sobre o que possa produzir, numa pessoa normal, tal ou qual incidente; c) grau de educação da vítima; d) seus princípios religiosos; II - influência do meio, considerando: a) repercussão pública; b) posição social da vítima do dano; 3ª regra: considerar-se a

espécie do fato: se é de ordem puramente civil, se comercial, ou se envolve matéria criminal; 4ª regra: que a extensão da repercussão seja em triplo à repercussão da notícia de que resultou o dano" (O Dano Moral e sua Reparação, Tese, FDUFG, 1949, p. 171 - RT 734/468).

Da análise de tais regras considero de rigor a fixação da verba indenizatória no valor de R\$ 3.000,00, o que serve de lição à requerida e não caracteriza enriquecimento indevido à parte autora.

Ante o exposto, julgo procedente a ação movida por Clariany Cunha Borges contra VTR Transporte Rodoviário de Passageiros Ltda (Viação Total), a quem condeno no pagamento de R\$ 3.000,00, corrigido a partir da publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, Deixo de condenar os vencidos em custas e honorários, posto que incabíveis em primeiro grau de jurisdição. Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença.

Não há condenação no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias, sendo obrigatória a representação por advogado. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo será recolhido de acordo com os critérios a seguir estabelecidos. Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015 e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa atualizado; a segunda, a 4% sobre o valor da causa atualizado (regra geral) ou da condenação atualizada (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE (cód. 230-6), observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Bem como, compreenderá todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados: despesas postais, através da Guia FEDT, cód. 120-1; diligências do Oficial de Justiça, através da Guia de condução dos Oficiais de Justiça; despesas para a expedição de Cartas Precatórias, através da guia DARE (cód. 233-1); taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, através da Guia FEDT, cód. 434-1; custas para publicação de editais, etc., nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021. Ainda, quando se tratar de processo físico e houver mídia digital apresentada por quaisquer das partes ou com registro de prova oral, o valor referente ao porte de remessa e retorno deverá ser recolhido através da Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cód. 110-4). Nos termos do artigo 5º do Provimento CG nº 17/2016, que revogou o artigo 1.096 das NSCGJ, a serventia está dispensada do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal, será responsável apenas pela conferência dos valores e elaboração da certidão. Informações sobre despesas processuais e cálculos poderão ser obtidas através dos "links"

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> e

<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>,

salientando-se que, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais é regulado por norma especial, sendo inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados, como a celeridade.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 06 de setembro de 2022.

VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito

(assinatura em formato digital)

DATA

Na data supra, recebi estes autos em cartório. Eu, _____escrevente digitei.